

○○○○○○○○ ○○○○

○○ ○, 통보

제 목 영상정보처리기기 설치에 따른 행정예고 이행 소홀

소 관 기 관 ○○○○○○○○○○○○○○

조 치 기 관 ○○○ ○○○, ○○○○○○○○○○○○○○

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

## 1. 업무개요

○○○○○○○단지(1단계)는 ○○○ 지역의 수질개선과 지역 야생 동·식물에게 서식공간을 제공하고 ○○○ 방문객의 생태체험 및 환경교육 기능에 역점을 두고 ○○○○○○○에서 2015년부터 2021년까지 조성하였으며, 2021년 2월부터 ○○○○○○(○○○○○○○○○○○○○○○○○○)이 ○○○○○○○○으로부터 위탁을 받아 운영 중에 있다.

## 2. 관계법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)와 동법시행령 제23조(영상정보처리기기 설치 시 의견 수렴)에 따르면 영상정보처리기기를 설치·운영하려는 공공기관의 장은 행정절차법에 따른 행정예고의 실시 또는 의견청취 등 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 한다.

또한 공단 「영상정보처리기기 운영 지침」에 따르면, 영상정보처리기기의 설치·운영하는 경우 「개인정보보호법」 시행령 제23조제1항에 따라 「행정 절차법」에 따른 행정예고의 실시 또는 의견청취 절차를 거쳐야 하며, 또는 해당 영상정보처리기기의 설치로 직접 영향을 받는 지역 주민 등을 대상으로 하는 설명회·설문조사 또는 여론조사를 실시하도록 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○○○○○○○은 탐방객 안전사고 예방 및 시설물 보호를 위하여 총 36대의 CCTV를 운영 중에 있으며, 이중 30대의 CCTV는 2022. 2.부터 감사일 현재(2024.11.20.)까지 ○○○○○○○○○○○○○이 설치하였으며, 나머지 6대는 수탁사업 전 ○○○○○○○○○이 설치한 것으로 확인되었다.

그러나, 영상정보처리기기(CCTV)를 설치·운영하려는 공공기관의 장은 개인정보보호법제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)와 동법시행령 제23조(영상정보처리기기 설치 시 의견 수렴)에 따라 행정예고 실시 등 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 함에도, ○○○○○○○○○○○○○에서는 관련 절차를 미이행 한 것으로 확인되었다.

따라서, ○○○○○○○○○○○○○에서는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 직원 교육을 통한 관련 규정 숙지 등 재발방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

#### [표 1] 영상정보처리기기(CCTV) 행정예고 미이행 현황

(2021.12. ~ 2024.11. 기준)

| 년도    | 사업명                                | 설치목적            | 행정예고 이행 여부 |
|-------|------------------------------------|-----------------|------------|
| 계     | 30대                                | -               | -          |
| 2021년 | ○○○ ○○○○○○ CCTV 추가 설치(12대 관급)      | 탐방객 안전 및 시설물 관리 | 미이행        |
| 2022년 | ○○○ ○○○○○○ CCTV 추가 구매결의(14대 관급)    | 탐방객 안전 및 시설물 관리 | 미이행        |
| 2023년 | ○○○○○○○○○○○ 환경관리 창고 CCTV 설치 시행(1대) | 도난사고 예방 및 방범강화  | 미이행        |
| 2024년 | ○○○○○○○○○○○ CCTV 추가구매 설치(3대)       | 탐방객 안전 및 시설물 관리 | 미이행        |

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

○○○○○○○○○○○○○○○은 2024년 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정  
숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(○○○ ○○○○)에게 영상정보처리기기 설치에 따라 관계 전문가  
및 이해관계인의 의견을 수렴하지 않고 관련 절차를 미이행하는 등 행정예고 이  
행 업무를 소홀히 한 ○○직 ○급 ○○○, ○○○ ○○○에 대하여 “신분상  
○○” 조치를 요구합니다.(○○ ○)

[관련자]

| 구분 | 직 급    | 성 명 | 담당업무 | 소속<br>(현 근무처)                         | 처분요구   | 비고<br>(담당기간)   |
|----|--------|-----|------|---------------------------------------|--------|----------------|
| 1  | ○○직 ○급 | ○○○ | 회계   | ○○○○○○○○○○○○○○○<br>(現 ○○○○○○○○○○○○○○) | 신분상 ○○ | 2023.1.1.~ 현재  |
| 2  | ○○○    | ○○○ | 탐방안전 | ○○○○○○○○○○○○○○○<br>(現 ○○○○○○○○○○○○○○) | 신분상 ○○ | 2021.5.17.~ 현재 |

이사장(○○○○○○○○○○○○○○○)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을  
통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)